



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro**

composta dai Magistrati:

Dott. Roberto Vignati

Presidente rel.

Dott.ssa Benedetta Pattumelli

Consigliere

Dott. Andrea Trentin

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 985 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020 - avverso la sentenza n. 684/2020 in data 3 giugno 2020 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli - posta in decisione all'udienza collegiale del 12 aprile 2022

promossa da

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Miculan del Foro di Udine e dall'Avv. Flaviano De Tina del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato in Udine presso lo studio dell'Avv. Maurizio Miculan;

Appellante

contro

Controparte_1 con sede legale in Milano, in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Daverio e dall'Avv. Salvatore Florio, presso il cui Studio in Milano è elettivamente domiciliato.

Appellato – appellante incidentale

OGGETTO: Dirigente - Licenziamento per giusta causa – Giustificatezza – Fattispecie - Sussistenza.

Conclusioni per l'appellante *Parte_1* :

“in riforma della sentenza n. 684/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano, per le ragioni di cui al presente ricorso,

a) dichiarare illegittimo il licenziamento comminato al sig. **Parte_1** con lettera del 7 maggio 2019 e per l'effetto condannare **Controparte_1** al pagamento:

- dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a complessivi Euro 172.998,00;
- dell'indennità supplementare di cui al C.C.N.L. dirigenti aziende del credito pari a complessivi Euro 778.491,00 (28.833,00x27), o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;

b) condannare **Controparte_1** al pagamento:

- di Euro 12.801,85 a titolo di incidenza del preavviso sul TFR;
- di Euro 54.814,40 a titolo di retribuzione variabile (14.500+40.314,40);

c) condannare, inoltre, **Controparte_1** al pagamento delle seguenti somme:

- per il danno alla salute Euro 50.000,00 oltre alle spese mediche sostenute pari ad Euro 242,00 giusta documentazione in atti;
- per il danno morale ed esistenziale Euro 102.348,30;
- per il danno all'immagine Euro 204.696,60;

o nelle diverse somme ritenute di giustizia;

d) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”

Conclusioni per il **CP_1** :

“A) rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte da **Parte_1** contro **CP_1** ;

B) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da **CP_1** , e in riforma, per quanto di ragione, della sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Milano, sopra meglio indicata, piaccia all'ill.ma Corte d'Appello di Milano riformare il capo A. della sentenza (pagine da 3 a 9 del provvedimento) lì dove essa dichiara la genericità della contestazione disciplinare dell'11 aprile 2019 e riconosce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso del sig. **Parte_1** con relativo obbligo di restituzione di ogni somma percepita dal **Pt_1** in forza della detta sentenza.

C) Piaccia comunque all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano accogliere, in ogni caso, le istanze, domande e conclusioni tutte già svolte nel primo grado del giudizio e che qui si ribadiscono e confermano ad ogni effetto e cioè:

“A) Rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal ricorrente sig. [...] **Pt_1** contro **Controparte_1** in quanto precluse, decadute, inammissibili e infondate in fatto e diritto;

B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Previa, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova dedotti nella memoria difensiva di primo grado (e sopra ritrascritti), con i testimoni indicati in calce alla memoria di primo grado e non escussi.”

Fatto e motivi della decisione

Con la sentenza n. 684/2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso col quale **Parte_1** -Dirigente del **CP_1** dal maggio 2008, in ultimo titolare delle funzioni di Responsabile della Funzione Pianificazione e Marketing Retail- aveva contestato, avversando la giusta causa dedotta dalla datrice di lavoro e con ampie aspettative indennitarie e risarcitorie, il licenziamento comunicatogli con lettera del 7 maggio 2019 all'esito del procedimento disciplinare attivato dalla **CP_2** mediante la contestazione di addebiti dell'11 aprile 2019, disattesa ogni altra domanda, ha dichiarato l'illegittimità del recesso e, riscontrandone la giustificatezza, ha condannato la Società resistente a pagare al

lavoratore la somma di € 152.004,06 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché a rifondergli le spese del grado.

Osservato che la contestazione formulata con la missiva dell'11 aprile 2019 era in parte collegata al contenuto della contestazione elevata a carico del Pt_1 l'8 maggio 2018 e non seguita dalla applicazione di alcuna misura disciplinare, nel ripercorrere il tenore degli addebiti in ultimo additati dalla CP_2 al Dirigente, il Tribunale ha rilevato che la Società, con la sua seconda iniziativa dell'aprile 2019, aveva preso lo spunto dal decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano con provvedimento del 13/2/2019 nell'ambito di un procedimento penale intrapreso nei confronti dei dipendenti e di figure amministrative di più istituti di credito (tra cui l'odierno CP_1) e di alcune altre aziende, per l'accertamento di una rosa di ipotesi delittuose collegate al fenomeno, dai risvolti clamorosi e pregiudizievoli, degli investimenti in diamanti quotati.

Sulla falsariga dei passi del decreto di sequestro dedicati alle operazioni illecite perseguite specie mediante una serie di intercettazioni telefoniche a carico degli indagati, tra cui il Pt_1 segnatamente per ipotesi di truffa aggravata, autoriciclaggio ex art. 348 ter c.p. nonché ostacolo a funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2638 c.c., il CP_1 aveva quindi ascritto al proprio dirigente di aver perpetrato e/o assecondato condotte aventi ad oggetto, in primis, l'indebita ricezione di una regalia rappresentata da un reperto etrusco del valore di circa duemila euro indirizzatagli dall'esponente di tale ditta Org esercente nel settore degli investimenti sui diamanti (azienda che allora affiancava il CP_1 per promuovere quella peculiare forma di investimento finanziario), nonché conversazioni telefoniche intercettate riferite a condotte lavorative di per sé stesse in grado di attestare come il Dirigente si fosse adoperato per eludere la prestazione di congegni di cooperazione utili alla Banca e all'Org_2 al fine di poter fare luce sui presupposti e le modalità con cui l'operazione dell'investimento in diamanti era stata proposta alla clientela che, a sua volta, ne aveva ricavato diffusi pregiudizi per via dell'inaffidabilità dell'operazione finanziaria dato che i preziosi erano stati eccessivamente quotati rispetto alle loro reali stime di mercato.

Sotto quest'ultimo profilo, il primo Giudice ha rilevato che nella contestazione dell'11 aprile 2019 la Banca aveva principalmente fatto riferimento a delle conversazioni telefoniche, intercorse tra il Pt_1 e taluni suoi colleghi impegnati nella stessa materia quali figure apicali della Banca, aventi un tenore atto a comprovare che l'intento perseguito dal ricorrente era quello di non rendere manifesti e ostensibili, prima di tutto alla datrice di lavoro ma anche a terze autorità titolari di indagini a vario livello, atti, documenti e iniziative idonei a fare comprendere le debolezze e i vizi del tipo di investimento mobiliare proposto alla clientela, come in parte era già stato segnalato al lavoratore tramite la contestazione del maggio 2018 che, riferita all'omessa produzione di due circolari del CP_1 e dell'altro Istituto di credito Org_3 risalenti di primi anni 2000 e aventi ad oggetto il prodotto finanziario (allora ai suoi albori), non aveva però avuto esiti e risvolti sul piano disciplinare, prima appunto che venisse comunicata al lavoratore la contestazione dell'aprile dell'anno successivo.

All'esito della disamina orientata sul contenuto della seconda contestazione disciplinare dell'aprile 2019 contenente le imputazioni foriere del recesso per giusta causa attualmente contestato, il Tribunale, per un verso, ha escluso la prova e/o la rilevante nocività delle condotte ascritte al dipendente e, per altro verso, ha stimato generici ovvero sommariamente e/o incomprensibilmente formulati altri addebiti per come esposti nel quadro di una contestazione che finiva essa stessa per patire tali connotati.

In particolare, il primo Giudice -che ha rilevato come la comunicazione del licenziamento avesse concettualmente travalicato i confini di quanto contestato- ha escluso la prova del fatto alla base dell'addebito attinente alla ricezione della peculiare regalia da parte della ditta ^{Org} partner commerciale della CP_2 e, senza modificare il suo giudizio di fondo sulla genericità degli altri passi della contestazione disciplinare, ha riscontrato che: (i) quello riferito al proposito di occultare le due circolari bancarie degli anni 2003/2004 relative agli investimenti in diamanti, anche per come riassunto menzionando le due conversazioni telefoniche del 14 e del 19 maggio 2017 (in realtà entrambe del 19 maggio) non era assistito da spunti atti a comprovare la volontà del dirigente di realizzare il fenomeno elusivo ipotizzato, difettando per giunta la prova della commissione di condotte attive inerenti allo stesso fatto; (ii) l'addebito, diretto al Pt_1, di aver voluto espungere dal testo di un apposito report la parola "*Rappel*" (il francesismo che stava per *riconoscimenti economici* sotto forma provvigionale, ossia i ricavi che sarebbero toccati alla Banca in rapporto al volume della collocazione di quel tipo di investimenti), anche per come emerso dalla disamina della conversazione telefonica del 9.6.2017, non aveva plausibile consistenza poiché il termine *Rappel*, idoneo, di massima, a destare il sospetto di accentuate convenienze economiche a scorta del prodotto finanziario onde favorirne la massima diffusione, era già stata eliminata ad opera di un altro dipendente del CP_1 che da tempo aveva modificato il report; (iii) con riferimento alla telefonata del 28.3.2017, all'audizione di Org_2 del 6.7.2017 e alle telefonate dell'11.6 e del 13.7.2018, mancavano poi, in ogni caso, opportune puntualizzazioni circostanziali e in merito alle condotte tenute dal Dirigente non esclusi, per il resto, diversi tratti di insuperabile genericità ostativi pure all'esercizio delle prerogative difensive dell'incolpato.

Una volta esclusi gli estremi della giusta causa, il Tribunale ha riconosciuto al suo posto un'ipotesi di 'giustificatezza' del licenziamento ricavabile, nel quadro della nozione della causale risolutoria di matrice giurisprudenziale, dall'incompletezza delle informazioni fornite all'Azienda dal Dirigente che, d'altro canto, non aveva esercitato in maniera limpida ed efficace le prerogative connesse al suo specifico ruolo, in modo tale da finire per ostacolare le indagini avviate da Org_2, dalla Org_4, dalla CP_3 e da altri organismi ed autorità terze, per via della scarsa collaborazione manifestata dal lavoratore e valevole a offuscare lo speciale tipo di rapporto fiduciario intercorrente con la [...]

CP_4 quindi la domanda rivolta all'attribuzione dell'indennità supplementare di cui al CCNL Dirigenti Aziende del Credito (compresa tra un minimo di 12 e un massimo di

27 mensilità), il primo Giudice ha riconosciuto al dirigente solo l'indennità sostitutiva del preavviso, ma senza incidenza sul TFR, come motivato sulla base dell'unica pronuncia di legittimità - Cass. n. 17248/2015 - espressasi sul punto.

Inoltre, ha limitato la competenza di fine rapporto a sei mensilità e di un importo retributivo mensile circoscritto nelle sue componenti, con l'esclusione perciò del benefit relativo al godimento dell'alloggio, di un altro di ordine previdenziale privato nonché depurata dall'incidenza degli elementi della retribuzione variabile riferita agli ultimi tre anni consecutivi per le stesse ragioni per cui non era neppure fondata la rivendicazione di tali ulteriori emolumenti dichiarati insoluti dall'interessato, siccome la questione in ogni caso era stata posta senza compiere allegazioni esplicative.

In ultima analisi, sono state disattese, per carenze probatorie e difetto dei loro presupposti qualificanti, tutte le domande risarcitorie orientate al ristoro di nocuenti alla salute e di altro ordine non patrimoniale, non potendosi infine neppure ravvisare una fattispecie di licenziamento ingiurioso.

La sentenza è stata appellata, in via principale, dal **Pt_1** che ne ha chiesto la riforma onde vedere applicata la sanzione di illegittimità totale del licenziamento anche perché non contraddistinto da quella *giustificatezza* che il Giudice avrebbe ex se indebitamente ricavato pur in assenza di una sollecitazione attorea in ordine a quel tipo di accertamento, mirando perciò a conseguire entrambe le competenze di fine rapporto computate avendo riguardo a una retribuzione mensile di importo più elevato di quello stimato dal Tribunale.

Dalle pagine 50 e s.s. dell'atto di appello propriamente dedicate ai motivi di impugnazione, la parte rappresenta, innanzitutto, la determinante influenza della contraddizione che stava, da un lato, nell'aver giustamente colto la genericità e anche la duplicazione contrastante col *ne bis in idem* per come entrambi insiti nella contestazione disciplinare dell'aprile 2019 al cospetto di quella del maggio 2018 e, dall'altro lato, dopo l'altrettanto corretto riscontro della mancanza della giusta causa, nell'inesatta rilevazione di quella sorta di elemento latamente giustificativo rappresentato dal concetto di *giustificatezza* siccome incongruamente estrapolato, sia dalla sopravvalutazione di un'accusa disciplinare priva di adeguate esplicitazioni, sia con riferimento a condotte di servizio del lavoratore invero da sempre assestatesi su di un piano di liceità e di onorevole rispetto degli interessi dell'Azienda datrice di lavoro rispetto a quella che era stata, alla fine, la deflagrazione del caso della fallacia delle operazioni di investimento in diamanti, fallacia, in estrema sintesi, rilevabile dal fatto, come detto in precedenza, che le pietre preziose acquisite con l'intermediazione di **Org** in favore dei clienti erano sopravvalutate tramite scorrette ed enfatiche stime.

Secondo l'appellante, se genericità della contestazione degli addebiti vi era, allora essa involgeva necessariamente qualsiasi profilo del recesso, compreso quello della *giustificatezza* indebitamente colta e dichiarata invece quale esito di un licenziamento che era, pur sempre, ontologicamente disciplinare e che solo secondo tale impronta doveva essere vagliato.

Una volta esclusa la giusta causa, l'unico dato privilegiabile, prima ancora dell'inidoneità delle (supposte) condotte atte a concretarne gli estremi, l'ulteriore conclusione della giustificatezza dei motivi era quindi da espungere poiché non dimostratasi aderente al tipo di condotte tenute dal lavoratore, sia perché dilatate da *Cont* ai fini della "colpevolezza" del dirigente, sia perché di per sé stesse in grado di attestare la sua intatta fedeltà ai voleri datoriali, essi stessi nel corso del tempo dipanatisi con la piena o sufficiente consapevolezza della fragilità delle operazioni sul prodotto che la *CP_2* era andata a immettere sul mercato con cospicui margini aleatori per gli investitori coinvolti.

Questa che si detto, è la nota di avvio dell'appello che, nella dozzina di pagine da 68 a 80 si sofferma sulla congerie di argomenti atti a testimoniare, specie alla luce del decreto di sequestro preventivo -addotto in atti dalla *CP_2* solo al limitato fine privatistico della tutela dei suoi interessi datoriali- come le condotte tenute dal *Pt_1* sul piano del servizio affidatogli non possedessero il disvalore accreditato da controparte -beninteso laddove i vari addebiti fossero stati comprensibili da parte dell'incolpato- enfatizzandone gli estremi, né fossero idonee a incrinare, anche minimamente, l'elemento fiduciario che poteva nutrire verso il lavoratore un'Azienda di per sé stessa già implicata nel disinvoltato e critico affare finanziario, pertanto, secondo la parte, gravata a priori da una dose di malafede oggettiva manifestatasi specialmente all'atto di risolvere il rapporto di lavoro col dirigente.

L'appellante principale coltiva quindi, prioritariamente, l'interesse all'accertamento di un licenziamento totalmente illegittimo e infondato sotto ogni sua angolazione, come tale foriero dell'indennità suppletiva, pari a 12 mensilità minime e 27 massime, identificate però in modo tale da comprendervi tutto ciò che il primo Giudice aveva inesattamente scartato a proposito del computo dell'indennità sostitutiva del preavviso, anch'essa da rettificare pure con riferimento alla sua incidenza sul TFR (essendo da disattendere il precedente di legittimità sul punto richiamato), come : 1) il valore locativo dell'alloggio conferito al dipendente; 2) il portato economico delle retribuzioni variabili, peraltro di per sé stesse fondatamente maturate dal lavoratore.

In ultima istanza, l'appellante contesta la rieiezione delle varie domande risarcitorie per i pregiudizi alla salute, morali/esistenziali/relazionali senza potersi escludere la diffusiva portata ingiurioso/diffamatoria del recesso poiché tali nocumenti erano stati direttamente indotti dalle modalità risolutorie impiegate dalla datrice di lavoro.

La *CP_2* nel difendere la sua posizione soggettiva e il risultato della sua azione, ha proposto appello incidentale, affidandosi a una difesa irrispettosa del principio della sintesi, al fine di indurre la Corte a opinare diversamente sulla presenza di una giusta causa in quanto già embrionale nei punti vagliati dal Giudice per affermare, nel censurabile solco di una graduazione inferiore, la giustificatezza del recesso.

Nell'atto di costituzione dell'appellata, si passano in rassegna i vari punti della contestazione per notare la loro pedissequa e fedele estrazione dai passaggi del decreto

di sequestro penale, non certo per supportare la fisionomia verificativa di addebiti mai rivolti dalla CP_2 al dipendente sulla rilevanza penale delle sue condotte, ma per renderle oggettivamente evidenti ed emblematiche tramite l'ammissibile richiamo *per relationem* del provvedimento di sequestro adottato in sede penale e soprattutto comprensibili da parte di un destinatario fornito di ampie e peculiari sfere di conoscenza dirigenziale sul dipanarsi del fenomeno, perfettamente intellegibile quindi in tutti i suoi risvolti sfavorevoli, al di là della succinta metodica adottata dalla CP_2 per formalizzare la contestazione.

Si sostiene quindi come in ciascuno degli episodi vagliati dal Tribunale al cospetto della lettera di contestazione, vi fosse una profusione di argomenti atti a segnalare, non solo la chiarezza degli addebiti, ma le stesse ragioni per cui essi potevano essere agevolmente intesi dall'incolpato ai fini di una difesa già compiutamente esternata in fase disciplinare tramite una replica con la quale il dipendente aveva già dimostrato di essere lucidamente edotto di tutto quanto ascrittogli cogliendo, al di là dei dettagli, il portato fattuale e finalistico delle accuse datoriali.

Per il resto, l'appellata si allinea, per quanto ritenuto di ragione, alle tesi espresse dal Tribunale per disattendere tutte le altre pretese del lavoratore, riproponendo a tale fine il tenore delle difese svolte primo grado.

>:<

Ad avviso del Collegio, la più parte degli argomenti utilizzati dall'appellante principale affinché venga riscontrata anche l'assenza degli estremi della giustificatezza del licenziamento, non ha fondamento potendosi accogliere e confermare l'equilibrata soluzione resa dal Giudice del primo grado che, nell'escludere la sussistenza della giusta causa mediante una serie di considerazioni perlopiù immuni rispetto alle censure formulate dal CP_1 in sede di gravame incidentale, ha congruamente ravvisato nelle condotte ascritte al dirigente e, tra esse, solo a quelle dimostrate, gli indici di un operato tendenzialmente affetto da spunti di infedeltà, non così gravi e penetranti da determinare un'insanabile frattura del rapporto fiduciario nella massima entità in cui tale elemento concepibilmente opera nei confronti di una figura dirigenziale, ma idonei a prestarsi a forme di censura più tenui, quantomeno per via del non sporadico manifestarsi dello squilibrato proposito del Dirigente di tendere in più occasioni a favorire indebitamente l'interesse dell'Azienda di appartenenza a dispetto della chiarezza, della linearità e non equivocità della sua condotta nei rapporti con la datrice di lavoro e coi terzi.

L'analisi riepilogativa di tutti i punti della contestazione dell'11 aprile 2019 si presta a chiarire se si fosse trattato di argomenti, da un lato, ben delineati e specifici e, dall'altro lato, in grado di attestare nel loro complesso una non del tutto insignificante soglia di trasgressione della disciplina del servizio dirigenziale.

La difesa dell'appellante principale sostiene che il Giudice si era come inventato di sana pianta la questione della giustificatezza del licenziamento per arrivare quindi a ratificare tale causale.

Ma questo assunto non tiene debitamente conto del fatto che lo spunto del ragionamento seguito dal Tribunale per riscontrare la giustificatezza della prerogativa risolutoria adottata, lungi dal palesarsi come arbitrario, ha fatto realmente capo a un tema di indagine che era stato lo stesso lavoratore a profilare in seno alla sua difesa poiché, segnatamente alla pag. 49 del ricorso di primo grado, era stato il ricorrente a trattare della tematica ora censurata, rifacendosi all'ingiustificatezza dell'operato avversario e aprendo così, proprio con le sue considerazioni, un varco alla delibazione del Giudicante : al capo V dedicato all'”*assenza di giustificatezza*”, è esposto che “*Per scrupolo difensivo, si rileva che il licenziamento del ricorrente è comunque privo anche di “giustificatezza” (4).*

Come è noto, i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 cod. civ. costituiscono il parametro per verificare la sussistenza o meno della “giustificatezza” e conseguentemente dell'eventuale diritto del dirigente all'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile (5)”.

Del resto, a parte questo esplicito incipit introduttivo della questione, di per sé fisiologicamente atta a fornire una misura valutativa utile e indissolubile al vaglio della graduazione -valevole solo per le figure dirigenziali- degli estremi di un licenziamento impostato sulla ricorrenza di una causale soggettiva coincidente con l'inosservanza della disciplina di servizio, sembra però che si possa convenire con l'appellante principale sul fatto (ribadito in sede di discussione) che il riscontro della giustificatezza non lo si possa mai operare al di fuori degli ambiti contenutistici posti dalla contestazione disciplinare degli addebiti, con la necessità perciò di riferirsi soltanto alle ragioni del recesso per come esplicitate dalla datrice di lavoro in tale sede e nell'atto di licenziamento senza quindi potere eccedere dai confini di questo tipo di analisi e tenuto conto che la lettera di licenziamento -come condivisibilmente stabilito del primo Giudice- recava invero un contenuto più ampio di quello degli addebiti inizialmente posti all'attenzione del lavoratore, come in seguito se ne farà cenno specifico.

Anche la giustificatezza o il suo contrario vanno ricavati muovendo senz'altro dall'atto di contestazione disciplinare per poter giungere, dopo la verifica sulla consistenza degli addebiti, alla individuazione di condotte sì contrarie ai doveri di servizio ma non tali da integrare un'altra tipica categoria di ragioni risolutorie.

E a questo tipo di accertamento non osta certo la natura disciplinare del licenziamento per come avviata e perseguita dalla datrice di lavoro : a ben vedere, l'accesso alla soluzione risolutiva gradata della giustificatezza, contrariamente all'assunto posto dall'appellante principale, può essere compiuto muovendo, anche in maniera autonoma (ma non è questo il caso per via di quel che si è appena notato a proposito dello spunto direttamente posto dal lavoratore) dallo stesso piano sul quale tradizionalmente opera il licenziamento disciplinare, essenzialmente inteso, dal punto di vista strumentale, come metodica tipica e codificata per fare valere un'accusa tendente alla sanzione volta a

incidere in maniera esiziale sulla funzionalità della relazione lavorativa, solo che in tal senso è l'esito del procedimento garantito a variare traducendosi semplicemente, e solo per i dirigenti, nel riscontro di una causale di minore pregnanza nella scala di quelle esistenti.

Come accennato, è utile riproporre l'esatto tenore testuale delle due contestazioni e della lettera di licenziamento (ove i neretti sono opera del redattore).

La lettera di contestazione disciplinare dell'11 aprile 2019 (doc. 5 CP_1 .

Facciamo seguito alla nostra lettera del 8 maggio 2018 con la quale Le si contestava di non aver fornito "uno specifico contributo all'attività che lo scrivente Controparte_1 doveva compiere per fornire atti, documenti, contratti e materiali ..." chiesti alla Banca in tema dei rapporti intercorsi con la società Org, del 31 maggio 2018 che confermava le riserve espresse nella precedente del 8 maggio, e del 27 febbraio 2019 con la quale ai sensi dell'art. 5 Organizzazione_5 Le veniva comunicato "il Suo allontanamento dal servizio per motivi cautelari", lettere che qui integralmente richiamiamo ad ogni effetto.

Abbiamo avuto notizia del "Decreto di sequestro preventivo", N.44628/17 R.G.N.R. mod.21 e N.13627/18 R.G. Gip, (di seguito anche solo il "Decreto"), emesso dal Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 13 febbraio 2019, che concerne anche la Sua posizione.

Da tale Decreto e dalla documentazione messa a disposizione dal tribunale del Riesame emergono circostanze di particolare gravità e tali - anche a prescindere dal loro eventuale rilievo penalistico, che qui non rileva - da essere pregiudizievoli dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, particolarmente qualificato tenuto conto della Sua posizione dirigenziale, e che, pertanto, è nostro dovere di previamente contestarLe anche ai sensi dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Ci riferiamo, prima di tutto, all'essere stato Lei beneficiario di **personali regalie** ed in particolare di "regali archeologici" provenienti da Or (come si legge alle pagine 41, 46 e 47 del "Decreto" e come risulta dalla documentazione messa a disposizione dal Tribunale del Riesame, di seguito "Documentazione"), ed in particolare di un regalo classificato " Parte_2 " nell'anno 2016 del valore stimato di circa 1900 euro.

Tale fatto, come attestato dal "Decreto" e dalla "Documentazione":

- viola fondamentali Sue obbligazioni, in particolare, quelle relative ai rapporti con i Fornitori, come previsto dal Codice Etico applicato all'epoca dei fatti contestati che, all'articolo 25, testualmente diceva: "è fatto divieto ai destinatari di accettare dai Fornitori, o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove non di modico valore";
- contravviene alle disposizioni contenute in tutti gli accordi sottoscritti nel tempo tra Or e le Banche, atteso che "nessun dipendente/impiegato, funzionario o incaricato della Banca potrà dare o ricevere in relazione al presente accordo, commissioni, compensi, benefici, regali o omaggi";
- ci è stato da Lei sottaciuto allorché erano emerse le circostanze di cui alla nostra lettera del 8 maggio 2018 sopra richiamata e anche successivamente: con conseguente lesione del vincolo fiduciario e di ogni obbligo di trasparenza, collaborazione, buona fede e correttezza.

Ci riferiamo, inoltre, alle **conversazioni telefoniche a Lei ascrivibili trascritte nel citato "Decreto" e nella "Documentazione", che integralmente richiamiamo ad ogni effetto, e riferentesi alle circolari emesse nel 2003 (2003C247 in data 30.06.03 dal Organizzazione_6) e nel 2004 (2004C3 in data 8.01.04 da Org_7**, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- alle conversazioni del 14.5.17 (prog. 3242) e del 19.5.2017 (prog. 3203), dalle quali emerge - secondo il "Decreto" - che la mancata trasmissione delle due circolari del 2003 e del 2004 non sarebbe stata dovuta "a mera dimenticanza" né a "difficoltà di reperimento" ma sarebbe stata "volutamente preordinata".

Richiamiamo quanto scritto e trascritto alle pagine 56, 57 e 58 del "Decreto", con Sue frasi quali "...ahh se dai disclosure di quei documenti lì è finita! game over!!!";

- alle Sue valutazioni espresse nelle **conversazioni con il sig. Pt_3 del 19 maggio 2017** (prog.6298), quindi prima che venissero inoltrate le risposte della CP_2 rispettivamente ad Org_8 e a Org_4 , sul contenuto "allucinante" delle citate circolari emesse da Organizzazione_6 e da Org_7 **tanto da rendere "esiziale" che nella ricostruzione da produrre all'Org_8 ci si fermi al 2011**, nonché all'invito al sig. Pt_3 a cercare "di metterci una pezza", (pagine 35-36-37 del "Decreto");

- alla **conversazione telefonica del 9 giugno 2017** (prog. 4588, pagine 38, 39 e 59 del "Decreto") in cui Lei parla di un report Audit dal quale eliminare il termine "Rappel", perché quest'ultimo implicherebbe la previsione di precipui obiettivi commerciali, "sennò rappel ci fa produzione!".

Ci riferiamo altresì:

- alla **conversazione del 28 marzo 2017** (prog.132) nella quale espressamente dichiara che "ascolta, no in realtà la storia da raccontare è questa.... è l'unica cosa da raccontare" (pag. 33 e 34 del "Decreto");16

- alla **Sua audizione disposta da Org_8 in data 6 luglio 2017** senza che Lei facesse cenno a documenti (o circostanze) di qualunque tipo antecedenti al 2011 né all'accordo di Rappel stipulato il 27 aprile 2016 con Or (pag. 55 del "Decreto"), né a quant'altro emerge essere stato a Sua conoscenza;

- **alle Sue conversazioni telefoniche del 11 giugno 2018** (progg. nn. 296 e 298) con il sig. Per_1 e con l'avv. Miculan dalle quali risulta che Lei si fosse precostituito un dossier anche con registrazioni telefoniche affidate a terzi allo scopo di "chiedere un sacco di soldi e tenere sta cosa tutta da gestire" (conversazione telefonica del 13 luglio 2018, prog.n.2204 con la sig.ra Parte_4).

Inoltre, sempre nel citato "Decreto" a pag. 66, si cita un documento denominato "Elenco priorità al 20 luglio 2016", dal quale emerge che il sig. Per_2 all'epoca Org_ della società Org_10 riferisce come Lei fosse perfettamente allineato insieme al sig. Pt_3

Anche con gli elementi che ora risultano noti, Le contestiamo - altresì - **di avere omesso di rappresentare, in modo esaustivo e trasparente, i fatti, ai Vertici e agli Organi della Banca, anche nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione che hanno trattato il tema in esame e alle quali Lei ha partecipato.**

In ordine a tutti gli addebiti di cui alla presente contestazione, Le si comunica che Lei potrà esercitare i diritti di difesa ex art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente.

All'esito e comunque decorso tale termine, ci riserviamo i provvedimenti più opportuni.

Ancorché i fatti contestati siano di particolare gravità anche singolarmente considerati, la Banca si riserva di contestarLe ulteriori fattispecie che dovessero emergere dalle indagini in corso e/o dalle ulteriori risultanze del procedimento penale.

Distinti saluti.

La precedente lettera di contestazione inviata a Parte_1 l'8 maggio 2018.

Egregio dottor Pt_1 ,

a seguito di specifici ed articolati accertamenti, da ultimo giunti alla conoscenza della Banca, dobbiamo riferirle al tema dei **rapporti intercorsi con la Parte_5 (poi: IDB).**

Le relative vicende hanno dato luogo, fra l'altro, e come Le è ben noto, a iniziative di varie Autorità, Giudiziarie e non, quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la Org_4 , la Organizzazione_11 e la CP_3 In

questa sede non entriamo, ovviamente, nel merito di eventuali illeciti; al riguardo formuliamo peraltro le più ampie riserve per la tutela dei diritti della Banca.

Dobbiamo invece rilevare, in questa sede, che Lei, nel Suo ruolo e nella Sua funzione di Responsabile della Direzione Commerciale dei **Org_6** (oggi Responsabile della Funzione Pianificazione e Marketing Retail), doveva fornire uno specifico contributo alle attività che lo scrivente **CP_1** [...] (poi: la Banca) doveva compiere per fornire alle predette Autorità atti, documenti, contratti e materiali che le medesime Autorità hanno chiesto alla Banca.

Ebbene è risultato che Lei – nello svolgimento del suddetto incarico – non ha comunicato, né rappresentato alcune circostanze e alcuni documenti di rilievo ai fini di cui sopra.

In particolare Lei, nei Suoi indicati ruoli e responsabilità, e nell'indicato incarico affidato, e anche in sede di Sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2017 non ha evidenziato, né documentato che - nel periodo fra gennaio e aprile del 2016 - è stato stipulato un accordo di "Rappel" che prevedeva fra l'altro determinate provvigioni aggiuntive a favore della Banca al raggiungimento di determinati volumi di segnalazione (e dunque di vendita di diamanti) e che detto Accordo era stato poi eseguito a seguito del predetto raggiungimento. Ciò è avvenuto in contrasto con le norme di processo aziendali che regolavano detta attività e dunque senza un'adeguata verifica dei profili di regolarità, di compatibilità con le prescrizioni anche regolamentari e di coerenza con le caratteristiche del rapporto di "segnalazione" con **Or**.

Le si contesta dunque, tutto quanto precede, sia per i profili commissivi che per quelli omissivi, e Le si comunica che Lei potrà esercitare i diritti di difesa ex art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla data di ricezione di questa lettera.

All'esito, e comunque decorso tale termine, ci riserviamo i provvedimenti più opportuni.

Formuliamo espressa riserva di ulteriori contestazioni in caso dovessero emergere ulteriori e nuove circostanze a Suo carico.

La lettera di licenziamento.

CP_5 dottor **Pt_1**,

facciamo seguito e riferimento alla nostra lettera di contestazione disciplinare dell' 11 aprile 2019, da Lei debitamente ricevuta in data 17 aprile 2019.

Abbiamo considerato le Sue giustificazioni di cui alla Sua lettera del 19 aprile 2019, da noi ricevuta in data 2 maggio 2019.

Dette giustificazioni non possono essere accolte. Esse infatti risultano in larga parte irrilevanti e tutte, comunque, sono infondate; tanto più in quanto nessuno degli addebiti è da Lei specificamente smentito, proponendone solo letture non condivisibili.

Lei, prima di tutto, riconosce il grave contesto in cui si collocano gli specifici addebiti a Lei mossi; a tal fine basterà in questa sede richiamare, ancora una volta, il "Decreto di Sequestro Preventivo" del 13 febbraio 2019 (cfr. nostra lettera del 27 febbraio 2019) che ha disposto il sequestro preventivo di oltre 80 milioni di euro asseritamente derivanti da "profitto di reati". A supporto di tale provvedimento l'Autorità Giudiziaria cita e documenta (anche) Suoi comportamenti.

Ciò detto, e ribadito che, come più volte ricordato, in questa sede non rilevano le Sue eventuali responsabilità penali (che saranno oggetto dei relativi procedimenti) ma Suoi specifici comportamenti deviati dall'interesse legittimo della Banca, dobbiamo prendere atto che pur avendo Lei avuto pieno spazio di replica, le Sue giustificazioni, come detto, non sono idonee a superare gli addebiti formulati e contestati nei Suoi confronti.

Infatti:

1) Le abbiamo contestato, prima di tutto, di essere stato Lei beneficiario di personali regalie da parte della Società **Org_10** o suoi esponenti. In particolare, Le si è contestato di aver ricevuto nel 2016 il bene archeologico denominato "**Parte_2**" del valore stimato di circa 1.900 euro.

Lei nega il fatto dicendo che la regalia sarebbe stata destinata a "tale" sig. **Parte_1** domiciliato "presso **CP_1** in P.zza Nogara 2 Bologna". Il rilievo è pretestuoso; il destinatario della regalia non può che essere Lei e solo Lei, che riconosce di chiamarsi **Parte_1** e di essere domiciliato, a fini lavorativi, in P.zza Nogara 2 a **Org_6** (mentre a Bologna non risulta, né un "tale" **Parte_1**, né

una piazza Nogara 2). L'indicazione di Bologna anziché **Org_6** deriva da un mero errore materiale, e il reale destinatario è unicamente identificabile in Lei.

Si tratta dunque di un mero errore grafico, mentre tutto lascia presumere che la spedizione sia andata a buon fine, questo essendo il significato della documentazione allegata al Decreto di sequestro, e non essendovi traccia, in essa, di ritorni di regalie per mancata consegna (come sarebbe stato inevitabile, in caso diverso, visto l'ingente valore dell'oggetto).

Del resto, tale presunzione - legittima e idonea a fondare il provvedimento di cui diremo - è stata fatta propria anche dall'Autorità Giudiziaria Penale che, contrariamente a quanto Lei scrive, Le attribuisce la ricezione della regalia archeologica. Ciò si legge a pagina 41 e a pagina 46-47 del Decreto, come a Lei debitamente contestato, e risulta nel documento Prot. n. 734012 del 14 dicembre 2017 "Annotazioni di Polizia Giudiziaria" in cui a pag. 15 il riferimento alla regalia in questione riguarda espressamente il sig.

Parte_1, nato in Svizzera il 07.02.1966, Responsabile Pianificazione e Marketing Retail del

CP_1 fino al 31.12.2016 Direttore Commerciale del **Org_6**

Questo addebito, anche da solo considerato, basta a giustificare il provvedimento di cui diremo.

Infatti:

- la regalia non è di "modico valore" (neppure Lei asserisce ciò) e pertanto essa viola la norma del Codice Etico richiamata nella lettera di contestazione disciplinare;
- la regalia viola altresì lo specifico divieto contenuto nei contratti con IDB di qualsiasi regalo o omaggi, di qualunque valore, a favore di dipendenti della Banca;
- in ogni caso Lei non ha segnalato la ricezione della regalia (anche ai sensi del "Regolamento in materia di Anti-corruzione" del dicembre 2014 - **Org_6**, come Lei doveva fare anche per l'evidente esigenza aziendale di intercettare pratiche censurabili di un Contraente, da considerare per ponderare la relativa rischiosità e affidabilità o meno del medesimo Contraente.

È appena il caso di osservare che la Sua elevata qualifica dirigenziale Le imponeva un comportamento integerrimo, che con riguardo ai comportamenti in esame è totalmente mancato.

2) Lei era stato investito (anche) dal Consiglio di Amministrazione dello specifico compito di raccogliere la documentazione idonea a comprendere l'accaduto e a soddisfare le richieste delle Autorità (fra cui **Org_4** e **Org_8**). Era già comprovato che Lei aveva de facto disatteso tale compito (cfr. nostra lettera di contestazione disciplinare dell'8 maggio 2018 e stigmatizzazione di cui alla nostra lettera del 31 maggio 2018). Senonché in tal frangente Lei aveva ricondotto il tutto a difficoltà varie, o a "errori operativi", o alla mole di lavoro.

In base ai nuovi documenti, a Lei debitamente contestati con la lettera di contestazione disciplinare dell'11 aprile 2019 cui qui si fa seguito, è invece emerso - e nulla di specifico Lei riesce ad opporre - una Sua deliberata violazione dell'obbligo su di Lei gravante di ricostruire la vicenda, e il Suo perseguimento di finalità e modalità inappropriate che hanno causato gravissimi pregiudizi alla Banca.

Basta a tal fine considerare che dalla conversazione telefonica del 9 giugno 2017 - a Lei debitamente contestata - risulta che Lei ha ispirato e comunque concorso alla eliminazione del termine "rappel" ("... è da cambiare ...") per evitarne asserite conseguenze. Né è accettabile la Sua affermazione al riguardo di non essersi "occupato direttamente della questione rappel / una tantum" smentita nei fatti dal momento che lo stesso Rappel risulta essere stato (anche) da Lei sottoscritto per accettazione. Ne consegue che i Suoi comportamenti risultano oggi come voluti e deliberati; il che, con ogni evidenza, giustifica, anche di per sé, il provvedimento di cui diremo.

Va aggiunto:

- la Sua frase "ahh se dai disclosure di quei documenti lì è finita! Game over" (conversazione del 19 maggio 2017, n. 3247) - che non può essere da Lei disconosciuta - conferma che in sede di esecuzione del delicatissimo compito a Lei affidato Lei ha prospettato e seguito inappropriati criteri di valutazione;
- lo stesso vale per le Sue parole/frasi "allucinante" (riferito alle Circolari) e alla Sua esortazione a "metterci una pezza": e anche queste frasi/parole (per le quali ci riportiamo alla lettera di contestazione disciplinare) Lei non può disconoscere;
- lo stesso vale per la Sua ulteriore esortazione: "ascolta, no in realtà la storia da raccontare è questa è l'unica cosa da raccontare" (vale quanto sopra detto).

Sono emersi pertanto comportamenti - che Le sono stati debitamente contestati - che dimostrano e comprovano Sue iniziative ancor più gravi di quelle di cui alla precedente corrispondenza, tenuto conto

che, come già indicato, Lei era sottoscrittore del Contratto del 27 aprile 2016 contenente il Rappel e tenuto conto che il nuovo materiale documentario dimostra che Lei era all'origine, sia pure in concorso con altri, l'autore del "consiglio" da Lei formulato di eliminare il riferimento al "Rappel" (risultanza documentale e indiscutibile).

Contro di ciò non valgono le Sue affermazioni.

E così:

A) Lei ripete e reitera - ed è in sostanza il Suo unico argomento - il concetto che Lei avrebbe sempre agito su indicazione della Banca e nell'interesse della Banca.

Questa tesi è del tutto fuor di luogo rispetto a quanto a Lei addebitato. Lei non indica chi mai Le avrebbe richiesto di selezionare in modo inappropriato la documentazione, ovvero di invitare a raccontare questa o quella "storia", ovvero di mettere o far mettere "pezze" ovvero di "togliere" il Rappel. E in ogni caso un (denegato) ordine in tal senso sarebbe stato facilmente riconoscibile come illegittimo e non eseguibile se non a propria responsabilità.

B) Il Suo tentativo di coinvolgere altri nella vicenda, come l'avv. Cosenz, è da respingere con fermezza. L' avv. Cosenz - Direttrice legale a decorrere dalla efficacia della fusione tra il **Org_6** e **Con** (gennaio 2017) - non poteva avere conoscenza diretta dei fatti e dei documenti: essa dipendeva semmai e proprio, e ancora una volta, da Lei, dovendo confidare che i Suoi flussi informativi e la documentazione reperita fossero corretti. E soprattutto essa legittimamente confidava nel Suo dovere di "clare loqui" cioè di dar luogo ad una comunicazione chiara ed onesta. Al contrario Lei a pagina 3 delle Sue giustificazioni richiama una mail inoltrata all'avv. Cosenz dove il riferimento al rappel era reperibile solo a pagina 12 del documento allegato (che peraltro è proprio il documento nella cui versione finale tale termine è stato espunto a seguito del Suo intervento!). Fra l'altro la mail del 9 giugno 2017 ore 10.50, cui pare Lei faccia riferimento, chiedeva riscontri alla **Parte_6** entro le ore 14 del medesimo giorno; e l'avv. Cosenz rispondeva di essere impegnata in altra attività (e dunque, in ragione di tali tempistiche, di non potersene occupare).

C) Lei afferma che le Sue frasi e parole relative alle Circolari del 2003-2004 sarebbero derivate dalla Sua apprensione che esse potessero danneggiare la Banca. Ma ciò, quand'anche fosse vero, dimostrerebbe ancora una volta lo sviamento da Lei introdotto, dato che un'esecuzione corretta e professionale del compito a Lei affidato imponeva non siffatte valutazioni di convenienza ma: a) la messa a fattor comune dei dati conoscitivi oggettivi; b) la loro rappresentazione esaustiva e corretta al Consiglio di Amministrazione che aveva affidato (anche a Lei) diretto incarico e responsabilità.

D) Il fatto che Lei abbia parlato di quanto sopra anche con il dott. **Pt_3** - che non era Suo diritto Superiore gerarchico - responsabilizza semmai tale persona, ma di certo non La assolve dalle Sue responsabilità.

E) Per quanto riguarda l'audizione disposta da **Org_1** **Org_8** in data 6 luglio 2017, il dato oggettivo è che Lei era il sottoscrittore del contratto con **Org_1** e cionondimeno Lei non diede un quadro chiaro e trasparente, come proprio l'avv. Cosenz ha chiarito innanzi al Pubblico Ministero in data 12 novembre 2018, come citato a pagina 56 del Decreto.

3) Le abbiamo poi contestato che dalla documentazione allegata al Decreto di sequestro emerge che Lei si era precostituito un dossier anche con registrazioni telefoniche affidate a terzi allo scopo di "chiedere un sacco di soldi e tenere sta cosa tutta da gestire".

Confermiamo che dalla documentazione acquisita risulta che Lei aveva precostituito un dossier contenente a Suo dire materiale compromettente per la Banca con il quale si poteva ottenere "un sacco di soldi" e che Lei aveva anche effettuato a tal fine registrazioni telefoniche.

Infatti, Lei non può negare ed è indiscutibile:

- **che Lei ha incaricato il tecnico **Per_1** della "trascrizione" di telefonate; fra l'altro il tecnico, nell'intercettazione a Lei debitamente contestata, afferma, in modo tale da confermare la gravità della vicenda, che: "... se c'ha l'esigenza di dover oscurare qualcosa per ... e farci sopra rielaborazioni varie, basta che ci dia un colpo di telefono e noi provvediamo, insomma"**

- **che tale materiale audio era destinato al cassetto "come pure altre cose che poi ti racconterò"**

- **che il fine era "trattare con i signori ... se vogliamo risolvere ... diversamente ... faremo altre cose" (registrazione n. 2204)**

- che "sono convinto che riesci a chiedere un sacco di soldi e tenere sta cosa tutta da gestire".

Dai predetti documenti risulta altresì che, contrariamente a quanto Lei scrive, vi era precostituzione di materiale documentario a fini inappropriati e la circostanza era di certo uscita dalla Sua asserita mera sfera intima di propositi.

Circa i suoi criptici accenni ad un "audio messaggio" che Lei avrebbe ricevuto, essi sono del tutto generici e indimostrati, ed è impossibile qualsiasi riscontro oggettivo circa quanto Lei ipotizza.

4) Le abbiamo altresì contestato che da parte CP_6 si percepiva il Suo "allineamento" (percezione che era Lei che doveva giustificare, cosa che Lei non ha fatto): e l'addebito è documentale. Quanto ai Suoi rapporti con il sig. Per²Or basta citare la Sua frase: "... l'unica cosa che possiamo provare a fare è chiedere dei soldi in più a CP_6".

5) E confermiamo l'addebito per cui Lei nell'audizione innanzi al Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2017 ha tenuto un atteggiamento omissivo, in stridente contrasto con le risultanze che ora sono divenute note e che Lei conosceva perfettamente.

Respingiamo ogni altro Suo riferimento; affermazione o prospettazione.

Pertanto:

- richiamati tutti gli addebiti di cui alla lettera di contestazione disciplinare del 11 aprile 2019, nessuno escluso
- considerata l'irrelevanza e l'infondatezza delle Sue giustificazioni (lettera del 19 aprile 2019)
- ribadito che gli addebiti a Lei mossi prescindono dall'eventuale rilievo penalistico dei relativi fatti (sul quale non si è presa posizione né si intende prenderla) e sono basati su Suoi comportamenti, attivi ed omissivi, specifici e comprovati
- rilevata la perdita della fiducia dirigenziale, a motivo dei Suoi comportamenti considerati, sia ciascuno singolarmente sia nel loro complesso
- rilevata la gravità del contesto sopra richiamato

Le si comunica, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2019, la risoluzione del rapporto di lavoro con Lei, per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 24 CCNL, 1° comma, 2° alinea, Dirigenti Credito), con effetto dalla data di inizio del procedimento disciplinare, e così alla data del 17 aprile 2019, e comunque con effetto come per legge.

La invitiamo a restituire i beni aziendali già a Lei affidati e formuliamo le più ampie riserve di ogni diritto, azione e facoltà della Banca.

La contestazione promanata dal CP_1 nell'aprile 2019, colta nel momento del suo raffronto con quella dell'anno precedente, non è affatto ripetitiva in aperta violazione del principio del *ne bis in idem*, né è di per sé stessa del tutto marcata da quella genericità individuata in misura prevalente dal Tribunale.

Emergono, semmai, profili di indeterminatezza di taluni addebiti ma anche profili di carenza di fondamento di fatti adeguatamente contestati, come del resto ha finito per stabilire il primo Giudice sulla scorta della sua indagine sulla contestazione disciplinare e sui suoi riflessi.

In particolare, è da proporre ora la seguente analisi.

- L'addebito della statuetta etrusca non è assolutamente espressione di una traccia accusatoria vaga o indeterminata per come esso è stato posto da Cont all'attenzione del lavoratore menzionandosi nei suoi tratti essenziali un accadimento, nell'ottica della contestazione, storicamente verificatosi, ma al proposito non vi è proprio la prova che il Pt_1 avesse realmente ricevuto la regalia o si fosse prestato a riceverla.

Di (potenzialmente) rilevante c'è solo il fatto che, come si evince dall'annotazione di PG, era stata reperita una spedizione a suo nome, sebbene a un indirizzo sbagliato: si trattava della via Nogara di Bologna che non è rinvenibile nel capoluogo emiliano bensì a Org_6

Tuttavia, è evidente che si era solo trattato di un refuso agevolmente individuabile rintracciando quella sede viaria, che evoca una località della provincia di Org_6 tra le strade di quest'ultima provincia, inoltre, il manufatto in questione era indirizzato al dirigente Pt_1 che peraltro (sintomaticamente, sul piano di quanto valorizzato in sede di indagini) non figurava nell'apposita lista di coloro che non volevano ricevere regali.

Anche questi dati, suggestivi, l'ultimo dei quali ricavato da una supposizione degli inquirenti, esprimono però poco o nulla sull'effettiva "consumazione" della consegna e sulla ricezione dell'omaggio in questione poiché sotto questi profili non emergono davvero elementi dimostrativi di sorta, semmai taluni aspetti embrionali o predispositivi del fatto non acclarato però nella sua materiale verifica ultima ed essenziale.

Non senza notare che i dati cui la CP_2 ha inesattamente dato risolutivo rilievo ai fini di questo tipo di incolpazione, ben possono essere stati in tutto e per tutto il frutto dell'opera autonoma di terzi all'insaputa del destinatario dell'omaggio, ne consegue che del compimento di quest'ultimo effetto non vi è alcuna traccia probante.

- L'addebito, anzi gli addebiti, riferiti alle due conversazioni telefoniche del 14 e 19 maggio 2017 (si dice tutte e due del 19 maggio e così pare dal decreto di sequestro) non è, anch'esso, per nulla generico nella sua predisposizione poiché ivi si stigmatizzano e si analizzano sufficientemente due accadimenti realmente verificatisi che, tuttavia, non possiedono la portata che la Banca intende riconnettervi quali elementi concorrenti al fine disciplinare di cui trattasi.

In questo caso, nel pertinente punto della contestazione, la datrice di lavoro si è espressa nel seguente modo *"Ci riferiamo, inoltre, alle conversazioni telefoniche a Lei ascrivibili trascritte nel citato "Decreto" e nella "Documentazione", che integralmente richiamiamo ad ogni effetto, e riferentesi alle circolari emesse nel 2003 (2003C247 in data 30.06.03 dal Organizzazione_6) e nel 2004 (2004C3 in data 8.01.04 da Org_7 , ed in particolare, a titolo esemplificativo:*

- alle conversazioni del 14.5.17 (prog. 3242) e del 19.5.2017 (prog. 3203), dalle quali emerge - secondo il "Decreto" - che la mancata trasmissione delle due circolari del 2003 e del 2004 non sarebbe stata dovuta "a mera dimenticanza" né a "difficoltà di reperimento" ma sarebbe stata "volutamente preordinata". Richiamiamo quanto scritto e trascritto alle pagine 56, 57 e 58 del "Decreto", con Sue frasi quali "...ahh se dai disclosure di quei documenti lì è finita! game over!!!";

- alle Sue valutazioni espresse nelle conversazioni con il sig. Pt_3 del 19 maggio 2017 (prog.6298), quindi prima che venissero inoltrate le risposte della CP_2 rispettivamente ad Org_8 e a Org_4 , sul contenuto "allucinante" delle citate circolari emesse da Organizzazione_6 e da Org_7 tanto da

rendere "esiziale" che nella ricostruzione da produrre all' **Org_8** ci si fermi al 2011, nonché all'invito al sig. **Pt_3** a cercare "di metterci una pezza", (pagine 35-36-37 del "Decreto")".

Il **CP_1** sostiene in pratica che, solo grazie alle intercettazioni riportate nel decreto era stato possibile arrivare a definizione, a chiusura del cerchio, di quanto era stato contestato nel maggio 2018 senza seguito, poiché, allora, l'episodio era stato trattato dalla Banca semplicemente come una negligente omissione, quella del non aver reso manifeste le due circolari del 2003-2004, realizzata dal dipendente in buona fede.

Secondo la Banca, le intercettazioni finivano quindi per "smascherare" l'atteggiarsi dell'elemento soggettivo e per riaprire la vicenda temporaneamente sopita.

In realtà, nel maggio 2017 è comprovato che il dott. **Per_3** si era incaricato di trasmettere i due documenti anche all'ufficio legale del **CP_1** come risulta dai docc. 62 e 63 che contengono in allegato le 2 circolari in questione.

A tal proposito, non è superfluo notare che anche quell'ufficio -per forza di cose tenuto a essere più che mai al corrente di tutte le possibili patologie della inusuale forma di investimento, monitorandola con scrupolo- poteva dirsi il depositario di elementi rilevanti nell'ottica della Banca.

Ebbene, dalle due conversazioni riportate nel decreto penale si evince soltanto che il **Pt_1**, non diversamente da altri (**Parte_7**), appariva sbigottito ritenendo gli scritti permeati di un contenuto "allucinante", questo l'aggettivo usato, poiché sintomatici di una leggerezza con la quale -allora, agli inizi degli anni 2000- si erano mosse le due Banche da cui le circolari provenivano, onde una loro riproposizione nel 2017, quando il **Pt_1** ne aveva parlato al telefono, costituiva un fatto reputato anomalo e abnorme dallo stesso lavoratore, per cui non bisognava dare divulgazione e mettere sull'accadimento una sorta di sordina.

Sino a un certo punto vi era dunque stata una voluta mancanza di sollecitudine e di trasparenza rispetto però ad un accadimento piuttosto datato che anche per questo poteva anche essere sfumato secondo la colorita espressione impiegata dal lavoratore che, è bene ricordarlo, non aveva particolari e singolari margini di dominio in proposito e a proposito delle condotte di coloro che lo avevano preceduto in un contesto caratterizzato pure da un'inerzia dell'ufficio legale anch'esso fornito -com'è lecito supporre- di adeguate e valorizzabili conoscenze nell'economia di tutto quanto il fatto, ammesso che essa potesse essere rilevante.

Di certo non è concepibile, se non opinando totalmente *in malam partem*, una lettura del suo ruolo come quello di un autore di sotterfugi infedeli per via di una manovra di occultamento che, se vi era stata, non era in alcun modo ascrivibile, né nell'attualità né in passato, al Dirigente mostratosi al massimo fautore di comportamento scarsamente trasparente e solo nel 2018 nei confronti di un fatto datato (e risaputo): semmai, il dirigente preferiva che non si rinnovellasse quel che già si conosceva o ben si poteva conoscere. Una malintesa forma di tutela in favore della datrice di lavoro.

- La conversazione del 9 giugno 2017.

Parlando con **Tes_1**, responsabile audit del **CP_1** il **Pt_1** ha mostrato di compiacersi e di essere soddisfatto -e siamo solo nel campo dei sentimenti, delle opinioni o delle tensioni soggettive- che a suo tempo **Controparte_7** avesse eliminato da un rapporto dell'anno 2016 l'inopportuno termine "*rappel*" che "*fa produzione*" poiché significa guadagno per la Banca in termini di provvigioni conseguenti al piazzamento (spregiudicato e mercantilistico) del prodotto finanziario. È chiaro che l'odierno appellante non ha commesso alcun fattivo atto di occultamento ma aveva espresso non più che un convincimento personale mostrando di condividere (intimamente, se così può dirsi) quel che suo tempo il Lo Giudice aveva autonomamente disposto.

Il **CP_1** muovendo da un'intercettazione di tal fatta ha estrapolato una condotta illecita e infedele, insussistente per come essa era stata contestata e neppure tale da risolversi nell'ambito di un contegno inopportuno e fortemente tale.

- Con la conversazione del 28 marzo 2017, l'incolpato aveva suggerito al suo collega **Tes_2** che *l'unica cosa da raccontare* era che il prezzo dei diamanti era elevato poiché vi era stato un passaggio del bene dall'ingrosso al minuto, ossia bisognava cavarsela con questa spiegazione e l'interlocutore alla fine condivide.

Al di là di una contestazione che molto limitatamente poggia solo su affermazioni seccamente estrapolate da una intercettazione e non contestualizzate sulle circostanze di quando, come e a chi '*raccontare*', il loro autore aveva finito per comunicare al collega **Tes_2** si noti bene, una cosa che lo stesso **Pt_1** aveva ufficialmente riportato nella sua stessa relazione alla Banca dell'aprile 2017, rendendola perciò evidente a tutti sin da quel momento. Si trattava, come era già stato ufficialmente esposto dal **Pt_1**, di giustificare la tipologia di rapporti intercorrenti tra **Cont** e **Org** e il ruolo terzo della prima in uno con la necessità di spiegare il contenuto e i margini economici dell'operazione che, del resto, **Cont** andava conducendo da tempo ossia dagli inizi degli anni 2000 e grazie alla sua partnership con **Org** per propugnare sul mercato un prodotto di investimento.

Sul punto si vedano le quattro ipotesi analitiche che il **Pt_1** aveva schematicamente illustrato in quella sua relazione.

Anche questo passaggio della lettera di incolpazione altro non può quindi segnalare che una lieve forma di interesse a sfumare i contorni di un accadimento pregresso nella plausibile convinzione che la maggior parte dei centri di competenza della Banca già sapesse, se non altro per via della relazione del 2017 proveniente proprio dal Dirigente.

- Il 6 luglio 2017 vi era stata l'audizione disposta da **Org_2** e in quella sede il lavoratore sarebbe stato reticente: "*alla Sua audizione disposta da **Org_8** in data 6 luglio 2017 senza che Lei facesse cenno a documenti (o circostanze) di qualunque tipo antecedenti al 2011 né all'accordo di Rappel stipulato il 27 aprile 2016 con **Org** (pag. 55 del "Decreto"), né a quant'altro emerge essere stato a Sua conoscenza*".

In effetti, il **Pt_1** -convocato con gli altri suoi pari di **Cont** che risultano dal verbale del doc. 30- si era limitato a rispondere, con burocratica esattezza, a una domanda rivoltagli dall'Autorità sull'epoca in cui era iniziata la diffusione del tipo di investimento, senza spingersi oltre.

Alla sua riunione del maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Banca (cfr. doc. 70, assente il lavoratore) aveva preso in considerazione la richiesta di indagine dall' **Org_2** e si era ritenuto che la questione attenesse alle attività e alla documentazione post 2011.

Nella sua risposta all'Autorità, l'appellante non si era discostato da quel tipo di indirizzo provenuto dalla sua Banca.

Rispetto alla fisionomia di questa singola vicenda, la conclusione può perciò essere solo nel senso di una mancanza di sollecitudine tradottasi nell'omissione di approfondimenti che il Dirigente aveva trascurato attenendosi pedissequamente a una linea che gli proveniva e che (a quanto pare) era condivisa dalla sua stessa Azienda : un fatto tutt'al più concorrente nell'andare a delineare un altro presupposto della giustificatezza della reazione datoriale per mancanza in capo all'operatore di soglie di attenzione più elevate e diverse da quella che vi era stata, sotto forma perciò di una manifestazione di scarso di coraggio che traeva linfa ambientale.

- L'ulteriore addebito con riferimento *“alle Sue conversazioni telefoniche del 11 giugno 2018 (progg. nn. 296 e 298) con il sig. **Per_1** e con l'avv. Miculan dalle quali risulta che Lei si fosse preconstituito un dossier anche con registrazioni telefoniche affidate a terzi allo scopo di "chiedere un sacco di soldi e tenere sta cosa tutta da gestire" (conversazione telefonica del 13 luglio 2018, prog.n.2204 con la sig.ra **Parte_4**)”*.

Il primo Giudice ha classificato come generico il tipo di incolpazione.

Non è chiaro, difatti, di che dossier si fosse trattato e non è neppure dato comprenderne l'esatta finalità, senza contare che il riferimento -anche qui impossibile da contestualizzare in senso finalistico- a un *sacco di soldi*, come è facile supporre (ma solo supporre, anche se di per sé stessa l'espressione suona male), avrebbe anche potuto costituire il nucleo di una futura azione risarcitorio/rivendicativa o anche solo semplicemente difensiva del lavoratore corredata da aspettative economiche: certo è che l'equivocità dell'espressione poteva essere solo il sintomo di un movente reattivo idoneo a suscitare 'dubbi' (nozione che non implica alcuna forma di saldo convincimento) sulla futura fedeltà del dipendente ma valevole al di fuori del concetto di giusta causa e in grado di concorrere a delineare la giustificatezza dell'espulsione dell'addetto dal contesto aziendale.

Per altro verso, si può anche rimarcare come l'addebito in questione fosse stato 'dipanato' e reso consistente solo nella lettera di licenziamento ove era stato testualmente stigmatizzato: *“Lei non può negare ed è indiscutibile:*

*- che Lei ha incaricato il tecnico **Per_1** della "trascrizione" di telefonate; fra l'altro il tecnico, nell'intercettazione a Lei debitamente contestata, afferma, in modo tale da*

confermare la gravità della vicenda, che: "... se c'ha l'esigenza di dover oscurare qualcosa per ... e farci sopra rielaborazioni varie, basta che ci dia un colpo di telefono e noi provvediamo, insomma"

- che tale materiale audio era destinato al cassetto "come pure altre cose che poi ti racconterò"

- che il fine era "trattare con i signori ... se vogliamo risolvere ... diversamente ... faremo altre cose" (registrazione n. 2204)

- che "sono convinto che riesci a chiedere un sacco di soldi e tenere sta cosa tutta da gestire".

Dai predetti documenti risulta altresì che, contrariamente a quanto Lei scrive, vi era precostituzione di materiale documentario a fini inappropriati e la circostanza era di certo uscita dalla Sua asserita mera sfera intima di propositi".

Il primo Giudice ha sostenuto che per certi aspetti il licenziamento era andato oltre il contenuto della contestazione e il passo della lettera di recesso che si è appena riportato rispecchia l'assunto del Tribunale dato che molteplici elementi di quelli annotati dal CP_1 in tale parte della comunicazione di recesso non si rivengono affatto nella contestazione che l'aveva preceduta come agevolmente si evince rifacendosi al suo tenore sul punto ove non sono per nulla menzionate le non secondarie particolarità del fatto cui si è dato risalto in sede di licenziamento.

- Al passo successivo della contestazione è additato che "sempre nel citato "Decreto" a pag. 66, si cita un documento denominato "Elenco priorità al 20 luglio 2016", dal quale emerge che il sig. Per_2 all'epoca A.D. della società Org_10 riferisce come Lei fosse perfettamente allineato insieme al sig. Pt_3 : il CP_1 ha esposto che Pt_1 sapeva a che cosa ci si riferiva, mentre l'incolpato nega.

È oggettivo che questo ulteriore addebito è generico sotto tutti i suoi profili poiché non si comprende quale fosse stata la condotta ascritta nei suoi risvolti (a che cosa i due erano allineati) e quale fosse stato il disvalore del contegno tenuto dal lavoratore, in ogni caso era la CP_2 quale autrice della prerogativa disciplinare a dover chiarire meglio al destinatario dichiaratosi ignaro (allora, nel momento in cui gli era stato 'notificato' quel genere di accusa).

- In chiusura, la lettera di contestazioni dell'11 aprile 2019 ha poi segnalato al sottoposto che: "Anche con gli elementi che ora risultano noti, Le contestiamo - altresì - di avere omesso di rappresentare, in modo esaustivo e trasparente, i fatti, ai Vertici e agli Organi della Banca, anche nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione che hanno trattato il tema in esame e alle quali Lei ha partecipato."

Un riassunto, dunque, del complessivo tenore concettuale dei precedenti 'capi' di incolpazione e si noti che in quest'ultimo brano dello scritto non è fatta menzione di terze autorità come Org_2 e Org_4 , sebbene la prima fosse indicata nelle conversazioni telefoniche sopra riportate.

Nell'ottica accusatoria della **CP_2** che ha impiegato l'espressione "*Anche con gli elementi che ora risultano noti...*", tale da far pensare esclusivamente alle intercettazioni a supporto del decreto di sequestro quali elementi forieri di dati conoscitivi aggiuntisi ad altri preesistenti e mai esternati a parte quello riguardante le due circolari, pare si palesi quindi da parte della datrice di lavoro una sorta di lettura finale della portata degli addebiti in grado di profilare la conclusiva ipotesi di un recesso fondato su ragioni soggettive.

Una forza e una portata che però, anche ad avviso di questo Collegio, non potevano essere quelli stimati dalla Società nel senso della giusta causa, dato che all'attenzione dell'incolpato era stata posta una serie di episodi e di condotte idonei a dare conto - laddove questi ultimi potevano dirsi realmente provati- soltanto delle circoscritte forme di disvalore che sono state colte nel corso della disamina che precede sulle singole accuse e tutte quante idonee -visto che i contegni tenuti dal lavoratore non possedevano la natura che ci si poteva aspettare dalla figura dirigenziale- a fare deporre solamente per la giustificatezza dell'esito risolutorio espresso con la lettera del 7 maggio 2019, essendosi comunque trattato di contegni ambigui o scarsamente limpidi al cospetto della massima cooperazione che il **CP_1** si poteva attendere dal Dirigente, ovverosia un insieme di trasgressioni etiche marginali ma significative per intaccare la fiducia datoriale.

Allo stesso fine non può essere trascurata la portata attenuante data dalle influenze ambientali poiché tutti gli uffici della Banca che potevano dirsi ragionevolmente in possesso di elementi conoscitivi idonei a favorire reazioni salutari per l'Impresa anche sotto forma di semplici segnalazioni, avevano di massima osservato contegni inerti o talmente poveri di facoltà di iniziativa da essere parificabili a quelli tenuti del **Pt_1** nelle limitate occasioni di cui è detto, senza contare infine che l'impronta della contestazione si era anche assestata secondo profili generici e scarsamente esplicativi, come si evince dagli ultimi suoi passi sopra esaminati.

Con tale presupposto di un recesso sorretto da giustificatezza, spettava quindi all'odierno appellante l'indennità sostitutiva di preavviso pari a sei mesi e non 9 per le ragioni congruamente spiegate in sentenza.

Anche la retribuzione di base per il suo computo è stata correttamente determinata dal primo Giudice tranne che per quel che riguardava il benefit dell'alloggio che aveva la stessa natura di quello riconosciuto dell'auto (sulla base di quanto dedotto dalla resistente) e che il **Pt_1** fondatamente chiede venga enucleato rifacendosi, per il tramite di corretti calcoli non oggetto di specifiche contestazioni, alla differenza tra l'onere economico sopportato dalla **CP_2** per reperirlo e il canone di locazione pagatole dal dipendente avvantaggiato.

Sugli altri aspetti, essenzialmente quello dei riflessi delle incentivazioni **Contr** la tesi dell'appellante principale non è condivisibile in rapporto alla mancanza di allegazioni di parte utili allo scopo.

In particolare, la parte sostiene che, in base a Cass. SSUU n. 1099/1998, per via del contenuto della difesa della Banca avversaria il tema era pienamente entrato in lite e

doveva essere scrutinato, alla luce proprio di quella giurisprudenza di legittimità. Ma questo non sembra possibile poiché la parte che pecca per omissioni di allegazioni e/o di allegazioni esplicative, non può poi vedersi “sanata” grazie all’intervento della controparte, a meno che quest’ultima non esponga argomenti di ordine confessorio e non è certo questo il caso.

In ultimo, a proposito del riflesso dell’indennità sostitutiva del preavviso sul TFR c’è quell’unica pronuncia della Corte di Cassazione n. 17248/2015 che anche questa Corte ritiene calzante e dirimente, mentre l’argomento dei danni risarcibili -di per sé scevro di allegazioni probanti- discende direttamente dalla tesi della illegittimità del licenziamento che nella specie non è riscontrabile per via della giustificatezza della prerogativa risolutoria adottata.

Si provvede pertanto come da dispositivo in cui le spese processuali del presente grado, vengono interamente compensate tra le parti in rapporto alla reciproca soccombenza.

Sussistono infine nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante incidentale.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condanna la **CP_2** appellata a corrispondere a **Parte_1**, in luogo di quella stabilita in sentenza, la somma di € 158.801,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo.

Conferma le restanti statuizioni.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Sussistono nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato solamente a carico dell’appellante incidentale.

Milano, 12 aprile 2022.

Il Presidente rel.
Roberto Vignati